

1003765-56.2022.8.26.0271

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: Ruslaine Romano

Comarca: Itapevi

Foro: Foro de Itapevi

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 20/12/2022

... e bloqueio de veículo em caso de furto e roubo e, caso não fosse localizado, procederia ao pagamento da indenização prevista em contrato.

Em que pese o esforço argumentativo da requerida, a sua tese suscitada como excludente do dever de indenizar não prospera.

Sendo de consumo a relação travada entre as partes, aplicam-se os preceitos contidos no Código de Defesa do Consumidor para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapevi

Foro de Itapevi

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Vereador Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405, Itapevi - SP - cep 06660-280

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1003765-56.2022.8.26.0271 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1003765-56.2022.8.26.0271

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Seguro

Requerente:

Rodrigo da Silva Reis

Requerido:

Car System Alarmes LTDA

NACF

Juíza de Direito: Dra. Ruslaine Romano

Vistos.

Relatório dispensando, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

DECIDO.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Em resumo, narra o autor que seu veículo foi furtado, porém a requerida não cumpriu com seu dever contratual, alegando culpa exclusiva da autora, por falta de testes mensais. Pede indenização material de R\$ 14.837,00 (quatorze mil, oitocentos e trinta e sete reais).

Em contestação, a requerida alega que cumpriu com sua obrigação de emitir sinais para localização, porém a efetiva localização pode sofrer influência de eventual ação de terceiros; também enfatizou que o autor não teria realizado testes mensais de verificação do funcionamento do sistema. Pede que, em caso de procedência, seja entregue o DUT; que seja observada a Tabela Fipe, bem como a limitação contratual de R\$ 10.000,00 (dez mil reais); sejam pagos os eventuais débitos do veículo e seja

efetuada baixa de gravame.

Consta dos autos que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de emissão de sinais para rastreamento à distância do veículo de propriedade do autor com pacto adjeto de promessa de compra sobre documentos, mediante o qual a ré obrigou-se a realizar serviços de rastreamento e bloqueio de veículo em caso de furto e roubo e, caso não fosse localizado, procederia ao pagamento da indenização prevista em contrato.

Em que pese o esforço argumentativo da requerida, a sua tese suscitada como excludente do dever de indenizar não prospera.

Sendo de consumo a relação travada entre as partes, aplicam-se os preceitos contidos no Código de Defesa do Consumidor para o desate da lide, dentre os quais, no caso em apreço, o que estabelece a inversão do ônus da prova, dada a patente hipossuficiência, tanto técnica quanto econômica, da requerente (art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor).

Em primeiro lugar, a obrigação de meio de emissão de sinais para localização não foi comprovada pela requerida.

Em segundo lugar, mesmo que existam cláusulas que prevejam a obrigatoriedade do teste mensal, bem como previsão contratual de que a falta de tal teste exonera a contratada de pagar ao consumidor valor equivalente ao do bem subtraído, incumbia à ré demonstrar, estreme de dúvidas, que aludida falta de teste tenha propiciado a ocorrência de defeito tal que implicasse o não funcionamento do aparelho, prejudicasse o funcionamento do sistema ou mesmo que agravasse o risco.

De tal ônus, porém, a ré não se desincumbiu, para o que não bastam, por certo, os documentos que acompanham a contestação.

Saliente-se que a aplicação, sem qualquer ressalva, das cláusulas mencionadas pela ré, colocaria os consumidores em desvantagem exagerada em relação ao fornecedor, o que confere contornos de abusividade nos termos do disposto no art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, não sendo, no mais, compatível com a boa-fé objetiva e a equidade, desequilibrando sobremaneira a relação jurídica travada.

Não fosse isso, se o autor não submeteu o veículo aos testes mensais, mas a ré continuou a receber os pagamentos mensalmente sem qualquer ressalva, apenas apresentando tal objeção quando da ocorrência do sinistro. Assim, não se concebe a negativa da ré, que, se o caso, poderia, em face do alegado, dar por desfeito o contrato. Entretanto, a ré não o fez. Preferiu continuar recebendo o valor da mensalidade e, somente depois do evento danoso, lastrear-se em suscitado descumprimento da parte autora para buscar se escusar do pagamento da indenização, o que não se pode admitir. Infere-se, implicitamente, que anuiu à situação.

Nesse sentido:

"AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Contrato de prestação de serviços de emissão de sinais para rastreamento de carros, caminhões e outros veículos automotores a distância com pacto adjeto de promessa de compra sobre documentos - Roubo da motocicleta objeto da contratação - Não localização do veículo, ao fundamento de que o consumidor descumpriu a obrigação contratual de realização de testes mensais do sistema, o que impediu seu perfeito funcionamento - Ré que, em que pese a não realização dos testes, não rescindiu o contrato ou constituiu o consumidor em mora, mas continuou recebendo as mensalidades ajustadas - Violação ao dever de boa-fé objetiva - Falha na prestação do serviço evidenciada - Dever de cumprir o pacto adjeto de "compra sobre documentos", pelo valor estabelecido em contrato - Pretensão de devolução das mensalidades pagas que, no entanto, não procede, haja vista que o serviço de monitoramento foi prestado, durante o período contratual, sem qualquer objeção ou observação das partes - Parcial reforma da sentença - Ré, sucumbente em maior parte, deverá arcar com os ônus sucumbenciais - Honorários recursais devidos - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO" (TJSP; Apelação 1026940-91.2014.8.26.0002; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/07/2018; Data de Registro: 12/07/2018);

Logo, de rigor a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano material postulado.

Conforme estabelecido na avença, o valor da indenização será de 80% do valor da tabela FIPE, respeitado o limite de R\$ 10.000,00 para indenização, previsto contratualmente.

Neste sentido, de acordo com a tabela de fls. 21, o valor equivalente a 80% implica em R\$ 11.869,60, de modo que a indenização será no valor máximo previsto, equivalente a R\$ 10.000,00.

Quanto ao pedido contraposto para o caso de procedência do pedido de indenização material, este também é procedente.

É certo que a parte autora deverá entregar o documento de transferência livre de qualquer ônus, conforme impõe a cláusula 16.2 do contrato. Conforme previsão contratual, qualquer gravame em caso de alienação deverá ser baixado antes que a ré seja obrigada ao pagamento ao qual será condenada deve a parte autora promover a quitação das parcelas por ventura pendentes junto a ré e quitar todo e qualquer débito existente junto ao veículo, haja vista a necessidade da entrega do DUT livre e desimpedido de quaisquer ônus.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para o fim de condenar a ré a adquirir os documentos do veículo do autor, pelo valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pela Tabela do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, a contar da data dos fatos, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, mediante a entrega da documentação do veículo pela autora.

Julgo PROCEDENTE o pedido CONTRAPOSTO, para determinar o autor que entregue à requerida o DUT livre e desimpedido de quaisquer ônus.

Por consequência, EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Sem condenação em custas e honorários, ante a gratuidade legal esculpida no artigo 55 da Lei 9.099/95.

O prazo para interposição de recurso é de 10 dias corridos, não se aplicando no âmbito dos Juizados Especiais o artigo 219 do NCPC, conforme Enunciado 74 do FOJESP, publicado no Diário Oficial de 30.03.2016.

O recurso deve obrigatoriamente ser interposto por advogado.

O recolhimento do preparo é obrigatório à parte que não seja beneficiária da justiça gratuita, dispensando-se recolhimento de porte e retorno aos processos digitais.

Sentença publicada com a liberação nos autos digitais.

P. I. C.

Itapevi, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA